

1502778-93.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... há que se falar em desclassificação de tráfico para consumo pessoal, tendo em vista que a natureza e da expressiva quantidade da droga apreendida (cocaína).

Ademais, as condições em que se desenvolveu a ação evidenciam o tráfico, pois o acusado admitiu que iria entregar a droga a terceiros. Ainda, não se pode olvidar que não se trata de agente primário, ao revés, possui ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502778-93.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502778-93.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2331820/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 21802345 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 6970/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2331820 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2331820 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 6970/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PAULO LONGO RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

João Paulo Longo Rodrigues, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque segundo a acusação, no dia 06 de dezembro de 2021, por volta de 16h45, na Rua Silveira Martins, n.º 1.200, Bairro Campos Elíseos, nesta comarca de Ribeirão Preto, agindo nas imediações de locais de trabalho coletivo, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de pericial (p. 95/97), 02 (duas) porções contendo metil benzoil ecgonina, vulgarmente conhecida como "crack", com massa de 100,09 g

(cem gramas e nove miligramas).

O acusado foi notificado (p. 107) e ofertou defesa preliminar (pp. 111).

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2022 (p. 112) e o acusado foi citado (p. 156).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Túlio Borges Oliveira e Giovanni de Almeida e o acusado foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação, com a consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia. Reconhecimento da agravante da reincidência e pela prática do delito em local de trabalho coletivo. Fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena.

Por sua vez, a Defesa pleiteou a desclassificação o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e fixação de regime menos gravoso para início do cumprimento de pena. É o relatório.

Passo a fundamentar.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/40), auto de exibição e apreensão (p. 14/15), laudo pericial de constatação (p. 17/19), exame químico toxicológico (p. 95/97), bem como pela prova oral coligida. O laudo de exame químico (p. 95/97) constatou que a substância apreendida é tóxica, assegurando a materialidade do crime.

Em juízo, o policial militar Túlio Borges Oliveira, indagado pela acusação, informou que sua equipe foi acionada, via Copom, por meio de solicitação feita por Azenilton Alves de Sousa (p. 5), policial período em gozo de folga laboral e que estava na loja de sua esposa, este relatou que havia observado um indivíduo agindo de modo suspeito. Após chegarem ao local o solicitante relatou que o indivíduo havia dispensado uma sacola plástica em um canteiro, de uma praça.

Posteriormente o acusado foi abordado e foram ao local indicado pelo solicitante, lá encontraram uma sacola contendo substância parecida com "crack". O acusado admitiu os fatos. Relatou que nas imediações do local dos fatos existe uma praça, um supermercado e lojas de revenda de carros.

A defesa não formulou perguntas.

Em juízo, o policial militar Giovanni de Almeida, indagado pela acusação, reiterou as informações fornecidas pela testemunha Túlio. Acrescentou que o solicitante Azenilton forneceu imagens de sistema de segurança e observaram o acusado sentado próximo do local onde estava sacola que continha as drogas. Apreenderam pedras de crack. O acusado admitiu que iria transportar a substância para a cidade de Guará. Nas imediações do local dos fatos existem lojas comerciais e o solicitante estava com receio de ser roubado, pois, todas as vezes que passava uma viatura pelo local o acusado ficava inquieto.

A defesa não formulou perguntas.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2.

ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções” (ARCAO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,

enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421) Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento”. (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)

Indagado a respeito dos fatos o acusado disse que exerce a função de tatuador na cidade de Guará e conheceu uma moça que é usuária de drogas assim como ele. Assim veio a Ribeirão Preto para buscar as drogas para ele e sua “ficante”, usou os entorpecentes e por isso estava “alucinado”. Assim levaria as drogas para a cidade de Guará para que ele e sua “ficante” usassem as drogas.

A defesa não formulou perguntas.

A confissão do acusado indica que praticou um dos núcleos previstos na conduta típica e não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso,

nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro dos depoimentos prestados pelos policiais militares, sendo que estes foram completamente coerentes na descrição dos fatos, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o acusado praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia. Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de guardar, transportar ou estar na posse de droga já configura o tipo penal. A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

“O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento” (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)”

Por oportuno, “Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria” (conforme Tornaghi, in “Curso de Processo Penal”, 5ª ed., II/49; TACRIM – SP 43/251; 50/218 – 219).

A reincidência configura óbice para aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, não configurando, portanto, bis in idem. O aumento de pena pela reincidência é aplicado para o indivíduo que torna a delinquir num curto espaço de tempo, desafiando a ordem pública e a legislação penal vigente, punindo-o mais severamente.

O benefício em questão, por expressa previsão legal, só poderá ser aplicado “desde que o agente seja primário”.

É este o entendimento pacificado pela jurisprudência:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE AFASTADA – REVISTA PESSOAL EFETUADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 244, DO CPP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA BASE ADEQUADAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA - REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO POR IMPOSIÇÃO LEGAL AO RÉU REINCIDENTE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF – NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 DE NATUREZA OBJETIVA E POR ISSO IMPOSSÍVEL DE SER AFASTADA – QUANTUM DE AUMENTO QUE DEVE SER ADEQUADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM VIRTUDE DA DETRAÇÃO PENAL – PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO PERANTE O R. JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – RECURSO PROVIDO, EM PARTE (TJ-SP. APL 00080974520138260127 SP 0008097-45.2013.8.26.0127. Relatora: Ivana David. 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 06/08/2015).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. A MULTIRREINCIDÊNCIA AUTORIZA O AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR ACIMA DAQUELE CABÍVEL AO UNIRREINCIDENTE. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" ENTRE REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE

DROGAS. DESCABIMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. [...] 6. Vislumbro que não há "bis in idem" se se considerar a reincidência com o fim de agravar a pena, em razão da incidência da agravante pautar-se na própria intenção da norma em punir mais severamente aquele que pratica crimes habitualmente, enquanto que a utilização da reincidência para afastar a redução deriva de causa outra distinta. Precedentes do STF. [...] (TJ-SP - Apelação : APL 30327291720138260602 SP 3032729-17.2013.8.26.0602. Relator: Airton Vieira. 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Data de julgamento: 30/07/2015)

Aliás, não há que se falar em desclassificação de tráfico para consumo pessoal, tendo em vista que a natureza e da expressiva quantidade da droga apreendida (cocaína). Ademais, as condições em que se desenvolveu a ação evidenciam o tráfico, pois o acusado admitiu que iria entregar a droga a terceiros. Ainda, não se pode olvidar que não se trata de agente primário, ao revés, possui reincidência em crime grave praticado mediante grave ameaça e violência contra pessoa (art. 158, § 3º do CP), demonstrando se dedicar a atividades criminosas. Assim, em observância à inteligência do artigo 28, §2º, da Lei 11.343, não há dúvidas da ocorrência do tráfico ora tratado.

Assim, não é caso sequer de se estabelecer a pena mínima, pois se trata de conduta danosa a quem a consome e a toda coletividade, impondo-se, no presente caso, elevação da pena acima do mínimo legal, considerando-se a quantidade e natureza da droga apreendida.

Aliás, se assim fosse feito, os grandes traficantes de drogas seriam privilegiados. Neste sentido a lição de ALEXANDRE DE MORAES (Legislação Penal Especial, Ed. Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2.000), citando julgado colacionado na RT 546/327: "Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente." (negrito não original).

Além disso, a Jurisprudência atual é uníssona quanto a este entendimento:

EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I A elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na existência de circunstâncias desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal, bem como na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343 /2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea. (STF - HABEAS CORPUS HC 113954 PA - Data de publicação: 05/12/2013).

Afasto a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois, as circunstâncias para incidência da majorante não foram comprovadas, satisfatoriamente, nos autos.

No tocante aos bens e valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, seja como instrumento, seja como produto, devem ser perdidos em favor da União.

Assim, declaro perdidos os bens e valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Ante o exposto, conclui-se pela procedência parcial do pedido apresentado pela acusação.

Passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, e do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis, mormente a natureza do entorpecente encontrado. Dessa forma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência conforme comprovam as certidões de folha de antecedentes. Entretanto, o acusado confessou espontaneamente os fatos, fazendo jus a esta atenuante. Desse modo, por entender que a compensação entre ambas é perfeitamente possível, mantenho a pena como acima fixada.

A recidiva obsta o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, conforme já argumentado.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a natureza do delito tratado, que deve ser julgado com rigor, visto as consequências que têm trazido a toda sociedade. Acrescenta-se que o acusado é reincidente em crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça (art. 158, § 3º do CP) e a pena ultrapassa quatro anos, encaixando-se nos parâmetros produzidos pelo art. 33, do Código Penal.

D E C I D O

Ante o exposto, CONDENO João Paulo Longo Rodrigues, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, acrescida dos reajustes legais.

Verifico que o sentenciado respondeu preso ao processo e se encontra nesse estado desde o dia 06 de dezembro de 2021 (p. 1). No entanto, não estão presentes os requisitos objetivos do artigo 112 da Lei nº. 7.210/84. Logo, não resgatou o lapso necessário para progressão de regime, assim deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada sua responsabilização criminal do sentenciado, encaixando-se nos parâmetros do artigo 313, I e II, do CPP. Nesse quadro, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública e fez emergir o requisito da garantia da aplicação da lei penal (312 CPP).

Expeça-se ofício de recomendação.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2", página 112).

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos apreendidos, eis que comprovadamente oriundos do tráfico.

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA